

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8028/2538

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นายวิฑูรย์ อร่ามพงษ์พันธ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

จำเลยเป็นผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ของโจทก์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. โดยจำเลยเป็นผู้รับหนังสือคำประกันมาจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. เพื่ออ้างอิงว่ามีหนังสือคำประกันของธนาคารที่ผู้รับจ้างต้องนำมาเป็นหลักประกันในการทำสัญญาจ้างและต้องลงรายการของหนังสือคำประกันแล้ว แต่จำเลยไม่ได้ทำการตรวจสอบหนังสือคำประกันเท่าที่ควรจะทำเช่น ตรงช่องรายการ "ตามสัญญาจ้าง" ของหนังสือคำประกัน ไม่มีเลขที่ของสัญญาจ้าง คงมีแต่วันที่ของสัญญาจ้างเท่านั้น และในหนังสือคำประกันของธนาคาร สัญญาลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2530 แต่ตรงช่องรายการ "ตามสัญญาจ้าง สธ.32/2530" กลับลงวันที่เป็น "วันที่ 28 พฤษภาคม 2530" ซึ่งหากเป็นสัญญาในวันที่ลงในหนังสือคำประกันวันที่ 27 พฤษภาคม 2530 แล้วจะไปคำประกันสัญญาจ้างลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 ซึ่งยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างกันเลยได้อย่างไร เมื่อหนังสือคำประกันของธนาคารมีพิรุธ จึงเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ต้องตรวจสอบว่าทำไมหนังสือคำประกันจึงมีพิรุธเช่นนี้หรือสั่งให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารนี้ให้ปรากฏความจริงเสียก่อน และหากยังเป็นที่ยสงสัยอยู่อีก จำเลยก็ต้องตรวจสอบไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันดังกล่าวนั้นว่าได้ออกหนังสือคำประกันดังกล่าวจริงหรือไม่เพราะสัญญาคำประกันมีมูลค่าสูงถึง 20,000,000 บาท การละเลยของจำเลยเช่นนี้จึงถือว่าจำเลยประมาท

เงินเล่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จำเลยจะอ้างว่า
ในขณะที่ทำสัญญาจ้างและขณะนำหนังสือคำประกันมาประกอบสัญญาจ้างไม่มีระเบียบ
ให้ต้องตรวจสอบไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันหาได้ไม่

จำเลยเป็นผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ของโจทก์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ศ. โดยจำเลยเป็นผู้รับหนังสือคำประกันมาจากห้าง
หุ้นส่วนจำกัด ศ.เพื่ออ้างอิงว่ามีหนังสือคำประกันของธนาคารที่ผู้รับจ้างต้องนำมาเป็น
หลักประกันในการทำสัญญาจ้างและต้องลงรายการของหนังสือคำประกันแล้ว แต่
จำเลยไม่ได้ทำการตรวจสอบหนังสือคำประกันเท่าที่ควรจะทำเช่น ตรงช่อง
รายการ "ตามสัญญาจ้าง" ของหนังสือคำประกัน ไม่มีเลขที่ของสัญญาจ้าง คงมีแต่วัน
ที่ของสัญญาจ้างเท่านั้น และในหนังสือคำประกันของธนาคาร สัญญาลงวันที่ 27
พฤษภาคม 2530 แต่ตรงช่องรายการ "ตามสัญญาจ้าง สธ.32/2530" กลับลงวันที่เป็น
"วันที่ 28 พฤษภาคม 2530" ซึ่งหากเป็นสัญญาในวันที่ลงในหนังสือคำประกันวันที่
27 พฤษภาคม 2530 แล้วจะไปคำประกันสัญญาจ้างลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2530 ซึ่ง
ยังไม่ได้ทำสัญญาจ้างกันเลยได้อย่างไร เมื่อหนังสือคำประกันของธนาคารมีพิรุช จึง
เป็นหน้าที่ของจำเลยที่ต้องตรวจสอบว่าทำไมหนังสือคำประกันจึงมีพิรุชเช่นนี้หรือสั่ง
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ได้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารนี้ให้ปรากฏความจริงเสียก่อน และ
หากยังเป็นที่ยสงสัยอยู่อีก จำเลยก็ต้องตรวจสอบไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกัน
ดังกล่าวนั้นว่าได้ออกหนังสือคำประกันดังกล่าวจริงหรือไม่เพราะสัญญาคำประกันมี
มูลค่าสูงถึง 20,000,000 บาท การละเลยของจำเลยเช่นนี้จึงถือว่าจำเลยประมาท
เงินเล่าไม่ได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรในการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จำเลยจะอ้างว่า

ในขณะที่ทำสัญญาจ้างและขณะนำหนังสือคำประกันมาประกอบสัญญาจ้างไม่มีระเบียบ
ให้ต้องตรวจสอบไปยังธนาคารผู้ออกหนังสือคำประกันหาได้ไม่

(อิริราช มณีภาค-มงคล สระภู่น-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลจังหวัดขอนแก่น - นายรุ่งศักดิ์ วงศ์กระสันต์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๑ - นายเสงี่ยม คชาธาร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ